



Alcaldía de
Cartagena
del Chairá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 800095754-4
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y TIC

60.200

L-5527



Cueva de
Tigres

Página 1 de 5

RESOLUCION No. 1048 – 2025
(16 de septiembre de 2025)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 1537 DE 2012”

El suscrito alcalde del Municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 315 numerales 3 y 10 de la constitución política, el artículo 91 literal D) de la ley 136 de 1994, los artículos 130 y 132 numeral 8 del Decreto 1333 de 1986, el artículo 2° de la ley 1001 de 2005, decreto 4825 de 2011, el artículo 95 de la ley 388 de 1997 y,

CONSIDERANDO

El artículo 51 de la constitución Nacional, regula el derecho a la vivienda digna de los colombianos; y estableció las condiciones para hacer efectivo este derecho.

En desarrollo del precitado principio constitucional mediante la ley 3 de 1991, estableció “el sistema de vivienda de interés social”, y en su artículo 5 señaló como solución de vivienda - “la habitación legal de los títulos de inmuebles destinados a vivienda”.

El artículo 2 de la ley 1001 de 2005, estableció la “cesión” de manera gratuita de los “(...) terrenos de propiedad de las entidades públicas que sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social (...)”.

La ley 9 de 1989, regulo la cesión a título gratuito de los terrenos de propiedad de los entes territoriales, que sea bienes fiscales, y que estén ocupados con vivienda de interés social.

Con ocasión y desarrollo de dichas disposiciones, el municipio de Cartagena del Chairá, mediante **Resolución No. 1657 del 21 de julio de 2015**, resolvió ceder a título gratuito a favor del señor **EPIFANIO MUÑOZ GONZALEZ**, identificado con documento de identidad No. **17.656.990** expedida en Florencia – Caquetá, el predio identificado con ficha catastral No. **18-150-01-01-0218-0005-000**, ubicado en la **Calle 2 Sur No. 15A-31, barrio Catalina Muñoz**, con matrícula inmobiliaria No. **420-113130** de este municipio.

En la resolución anteriormente citada contempla en su artículo tercero que el “beneficiario de la cesión no podrá transferir la propiedad del inmueble, ni dejar de habitarlo; antes de haber transcurrido el tiempo señalado en el artículo 21 de la ley 1537 de 2012”, es decir, 10 años contados a partir de la transferencia; así mismo contemplaba que en cualquier momento el beneficiario puede solicitar al municipio la cancelación de las limitaciones al dominio cuando logre demostrar razones de fuerza mayor.

Elaboró: Sebastián Enciso R./Aux.
Administrativo

Revisó: Sandra L. Cañon C./Sec. De Planeación



Alcaldía de
Cartagena
del Chairá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 800095754-4
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y TIC



Página 2 de 5

Así mismo, en el folio de matrícula inmobiliaria No. **420-113130**, se encuentra inscrita una limitación al dominio consistente en la constitución de patrimonio de familia a favor de los hijos del señor **EPIFANIO MUÑOZ GONZALEZ**, conforme a la **Anotación Nro. 004** de la referida matrícula.

Conforme a dicha facultad dada al beneficiario, el señor **EPIFANIO MUÑOZ GONZALEZ**, mediante petición radicada ante la Alcaldía el día **dieciséis (16) de septiembre de 2025**, solicitó la cancelación de la limitación al dominio del bien adjudicado a título de cesión gratuita, referido en la **Resolución No. 1657 del 21 de julio de 2015**.

Revisado el folio de matrícula inmobiliaria No. **420-113130**, y el contenido de la **Resolución No. 1657 de 2015**, procede además el levantamiento de la prohibición de venta, aludiendo que el tiempo al que hace referencia la limitación al dominio del bien adjudicado a título de cesión gratuita en su artículo tercero ya había concluido.

En consecuencia, se halla procedente, acceder a lo peticionado por el señor **EPIFANIO MUÑOZ GONZALEZ**, en la medida de cumplir con lo estipulado por el artículo 21 de la ley 1537 de 2012 y el artículo tercero de la **Resolución No. 1657 del 21 de julio de 2015**, así como con lo dispuesto en la Ley 258 de 1996.

Así mismo, este ente territorial advierte de antemano que no está interesado en hacer uso del mismo derecho de preferencia de que trata el inciso 4° del artículo 6 de la ley 3 de 1991, modificado por el artículo 21 de la ley 1537 de 2012, respecto de la enajenación del bien inmueble objeto de la presente resolución, por lo tanto, se desistirá del mismo.

En mérito de lo expuesto, la máxima autoridad administrativa del Municipio de Cartagena del Chairá – Caquetá,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ACCEDER a lo peticionado por el señor **EPIFANIO MUÑOZ GONZALEZ** y en consecuencia, **ORDENAR** el levantamiento o cancelación de la prohibición para enajenar de que trata el artículo 21 de la ley 1537 de 2012 impuesto por la **Resolución No. 1657 del 21 de julio de 2015**, recaída la limitación sobre el bien inmueble identificado con la cedula catastral No. **18-150-01-01-0218-0005-000**, ubicado en la **Calle 2 Sur No. 15A-31, barrio Catalina Muñoz**, con matrícula inmobiliaria No. **420-113130** de este municipio, conforme a lo argüido en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: DESÍSTASE del derecho de preferencia de que trata el inciso 4° de artículo 8° de la ley 3 de 1991, modificado por el artículo 21 de la ley 1537 de 2012, respecto a la enajenación del bien inmueble liberado de las limitaciones advertidas en esta resolución, por carencia de interés por parte del ente territorial.

ARTICULO TERCERO: Hace parte integral de este acto administrativo las pruebas allegadas y valoradas en la actuación administrativa.

Elaboró: Sebastián Enciso R./Aux.
Administrativo

Revisó: Sandra L. Cañon C./Sec. De Planeación

encuentra inscrita
a favor de los
004 de la referencia



Caldia de
Cartagena
del Chairá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 800095754-4
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y TIC



Cueva de
Tigres

Página 3 de 5

ARTICULO CUARTO: LIBRESE el respectivo oficio de comunicación a la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Florencia, Caquetá con el fin de que inscriba la presente decisión en el folio de matrícula de este predio y proceda a efectuar el respectivo levantamiento de las limitaciones al dominio ordenadas en los artículos primero y segundo de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE de la presente decisión al señor **EPIFANIO MUÑOZ GONZALEZ**, identificado con documento de identidad No. **17.656.990** expedida en Florencia – Caquetá, de la forma indicada por los artículos 67, 68 y 69 de código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo indicándosele al notificado que contra la presente decisión procede el recurso de reposición en los términos del artículo 74 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Despacho del Alcalde Municipal de Cartagena del Chairá – Caquetá, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

DARWIN ANDRES FLOREZ CASTAÑEDA
Alcalde Municipal

Elaboró: Sebastián Enciso R./Aux.
Administrativo

Revisó: Sandra L. Gámon C./Sec. De Planeación

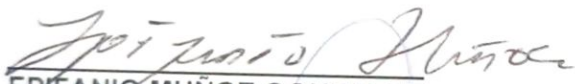
Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
Página web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
e-mail: contactenos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co



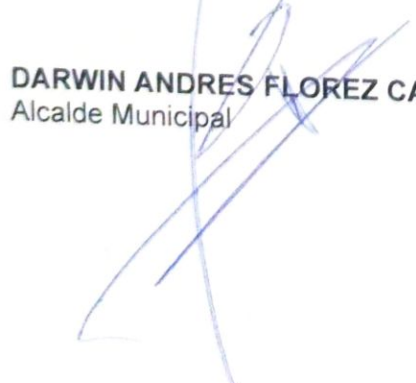
CONSTANCIA DE NOTIFICACION

En el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, hoy 17 de septiembre de 2025, se notifica personalmente al señor **EPIFANIO MUÑOZ GONZALEZ**, identificado con documento de identidad No. **17.656.990** de la **Resolución No. 1048 – 2025** del 16 de septiembre de 2025 **"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 1537 DE 2012** del predio urbano ubicado identificado con ficha catastral No. **18-150-01-01-0218-0005-000**, ubicado en la **Calle 2 Sur No. 15A-31, barrio Catalina Muñoz**, con matrícula inmobiliaria No. **420-113130**". Al notificado se le entrega copia íntegra y auténtica del citado acto administrativo en cinco (05) folios, advirtiéndole que contra el presente procede el recurso de reposición con el cual se agota la vía gubernativa y deberá presentarse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación de la presente providencia y con plena observancia de los requisitos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

EL NOTIFICADO


EPIFANIO MUÑOZ GONZALEZ
176569907

EL NOTIFICADOR


DARWIN ANDRES FLOREZ CASTAÑEDA
Alcalde Municipal

Elaboró: Sebastián Enciso R./Aux.
Administrativo

Revisó: Sandra L. Cañón C./Sec. De Planeación



CONSTANCIA DE EJECUTORIA

En el municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá, a los dos (02) días del mes de octubre de 2025, se deja constancia que la **Resolución No. 1048 – 2025** del 16 de septiembre de 2025 **“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 1537 DE 2012 del predio urbano ubicado identificado con ficha catastral No. 18-150-01-01-0218-0005-000, ubicado en la Calle 2 Sur No. 15A-31, barrio Catalina Muñoz, con matrícula inmobiliaria No. 420-113130”**, proferido por la Secretaría de Planeación Municipal, quedó debidamente ejecutoriado, en razón al vencimiento del término para la debida presentación del correspondiente recurso de reposición tal como lo establece el artículo sexto de la citada Resolución, de conformidad con lo previsto en la ley 1437 de 2011.

En constancia se firma.

DARWIN ANDRES FLOREZ CASTAÑEDA
Alcalde Municipal

Elaboró: Sebastián Enciso R./Aux.
Administrativo

Revisó: Sandra L. Cárdenas C./Sec. De Planeación